قرار رقم (١/٢٣/م/٢٣) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩م

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على ما ورد في البند الثاني من محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثالث والعشرون بموافقة المجلس على توصية اللجنة التنفيذية في الهيئة بشأن اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية.

تقرر ما يلي:-

أولاً: اعتماد اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية بصيغتها المرافقة واستكمال الإجراءات النظامية بشأنها.

ثانياً: يبلغ القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق،،،

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدالله الحقيل

National Center for Archives & Records

الهيئة العامة للعقار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY

اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية

(ذو الحجة ١٤٤٤ هـ)

المادة الأولى:

١- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٣٠) في ١٤٤٣/١١/٣٠هـ، ولائحته التنفيذية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

٢- يُقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت- في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المزاد العقاري: المزايدة العلنية على عقار من أجل بيعه أو بيع منفعته أو تأجيره؛ للوصول بثمنه إلى أعلى قدر ويشمل ذلك المزادات الإلكترونية.

المالك: شخص طبيعي أو اعتباري مالك للأصل أو المنفعة أو من يمثلهما نظاماً، المتعاقد مع الوسيط العقاري لإقامة المزاد العقاري.

المُقيم المعتمد: الشخص المرخص له بمزاولة مهنة التقييم العقاري وفق نظام المقيمين المعتمدين.

المرخص له: شخص اعتباري مرخص له بممارسة خدمة المزادات العقارية.

مدير المزاد العقاري: شخص طبيعي مؤهل وتابع للمنشأة المرخصة مخول بالقيام بإدارة كافة أعمال المزاد العقاري لصالح المرخص له.

أحكام الترخيص

المادة الثانية:

يشترط للترخيص لممارسة خدمة المزادات العقارية - إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية - للمنشآت التي تقدمها من خلال الوسائل الإلكترونية الآتي:

١- ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني الخاصة بالمرخص له، بالمنصة الإلكترونية للهيئة.

National Center for Archives & Records
المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للعقار REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY KINGDOM OF SAUDI ARABIA

٢- التعهد بضمان سلامة العمليات التي تتم في منصة المرخص له، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب.

٣- التعهد بنشر كافة بيانات المزادات العقارية المقامة على منصة المرخص له في المنصة الإلكترونية للهيئة.

٤- الحصول على كافة التراخيص النظامية اللازمة لممارسة النشاط، من الجهات ذات العلاقة.

٥- ربط منصة المرخص له مع منصة النفاذ الوطني، ودخول المستفيدين للوسيلة الإلكترونية عن طريقه.

التزامات المرخص له

المادة الثالثة:

يجب على المرخص له بممارسة المزادات العقارية، الالتزام بما يأتي:

١- التحلي بالنزاهة والإخلاص، والتعامل بحياد وعدل، وعدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل.

٢- بذل العناية المهنية بحرص وإخلاص لتحقيق أفضل الأسعار.

٣- حفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرئية، والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمدة (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء المزاد العقاري.

٤- إقامة المزاد العقاري خلال مدة سريان عقد الوساطة.

٥- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص في إقامة المزاد العقاري.

٦- ممارسة الخدمة من قبل الأفراد المؤهلين التابعين للمرخص له والمسجلين لدى الهيئة.

٧- الالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات من الجهات ذات الاختصاص في ممارسة المزادات العقارية.

٨- الإعلان عن نشرة المزاد العقاري قبل (خمسة) أيام -بحد أدنى- من تاريخ إقامته.

المادة الرابعة:

على المرخص له تضمين عقد الوساطة لتقديم خدمة المزادات العقارية - إضافة للأحكام الواردة لعقد الوساطة المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية - المعلومات التالية:

١- طريقة إقامة المزاد العقاري.

٢- تاريخ إقامة المزاد العقاري ومدته -إن وجد-.

٣- نوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري.

٤- الحد الأدنى لقيمة الترسية المقبولة للتصرف في العقار بعد المزايدة.

٥- الحد الأدنى لقيمة بدء المزاد العقاري.

٦- مبلغ الدخول في المزايدة - إن وجد -، على ألا يتجاوز المبلغ نسبة (٥%) من القيمة التقديرية للعقار بناء على تقييم من مقيم معتمد، وتحديد نوع المبلغ (عربون - مقدم ثمن - تأمين مسترد).

٧- المدة الزمنية المحددة للترسية على السعر الأعلى بعد المزايدة وإمكانية تمديدها لمدة مماثلة مرة واحدة.

٨- آليات ومدد تسلم وتسليم الثمن بعد الترسية.

٩- الأحكام المتعلقة بالتصرف في العقار كحق الشفعة، وخيار المجلس، وخيار الشرط، وبيع العربون، وغير ذلك.

المنصة الإلكترونية

المادة الخامسة:

تنشأ في المنصة الإلكترونية بالهيئة سجل المزادات العقارية، يقيد فيها الآتي:

أ- سجل بيانات المرخص لهم.

ب- بيانات كافة المزادات العقارية المنظمة من المرخص لهم، سواءً كانت إلكترونية أو غير إلكترونية.

ج- نشر كافة المؤشرات الإحصائية للمزادات بشكل دوري.

National Center for Archives & Records
المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للعقار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الهيئة العامة للعقار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY

طلب إقامة المزاد العقاري

المادة السادسة:

يتقدم المرخص له للهيئة بطلب إقامة المزاد العقاري في المنصـة الإلكترونية للهيئة، وتعبئة النموذج المعتمد -قبل إقامته- بخمسة عشر يوما -بحد أدنى-، مرفقا به البيانات والمتطلبات التالية:

١- تحديد مكان وطريقة إقامة المزاد العقاري.

٢- تاريخ إقامة المزاد العقاري ومدته.

٣- تحديد مدير المزاد العقاري التابع له.

٤- نوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري.

٥- آليات حفظ أموال المتنافسين في المزاد العقاري.

٦- آليات المزايدة والترسية الواردة في الفقرات (٥-٩) من المادة الرابعة من اللائحة.

٧- تسجيل بيانات العقار محل المزاد العقاري، بما يشمل الآتي:

أ- بيانات مالك العقار أو مالك المنفعة.

ب- البيانات المساحية والموقع، ومواصفات العقار، وحالته.

ج- تحديد ملكية العقار على الأصل أو المنفعة، والاشتراك أو الشيوع أو نحو ذلك.

د- الإفصاح عن الحقوق العينية المرتبطة بالعقار.

هـ- النزاعات القائمة بشأن العقار -إن وجدت-.

و- الرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع من العقار -إن وجد-.

ز- الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار -إن وجدت-.

ح- الخدمات المتعلقة بالعقار -إن وجدت-.

ط- المعلومات التي قد تؤثر في قيمة العقار -إن وجدت-.

National Center for Archives & Records

المادة السابعة:

١- تدرس الهيئة طلب إقامة المزاد العقاري خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من اكتمال الطلب، وللهيئة عند الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار مقدم الطلب وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عدّ الطلب مرفوضًا.

٢- تصدر الهيئة الموافقة على إقامة المزاد العقاري، أو ترفضه مع ذكر مسببات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك.

أحكام إقامة المزاد العقاري

المادة الثامنة:

يجب أن يدرج المرخص له (نشرة المزاد العقاري) على المنصة الإلكترونية قبل نشرها للعموم، متضمنة:

١- تحديد مكان وطريقة ووقت إقامة المزاد العقاري.

٢- بيانات العقار المساحية والموقع، ومواصفات العقار، وحالته.

٣- تحديد نوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري.

٤- الإفصاح عن الحقوق العينية المرتبطة بالعقار.

٥- النزاعات القائمة بشأن العقار -إن وجدت-.

٦- الرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع من العقار -إن وجد-.

٧- الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار -إن وجدت-.

٨- الخدمات المتعلقة بالعقار -إن وجدت-.

٩- المعلومات التي قد تؤثر في قيمة العقار -إن وجدت-.

١٠- رابط النقل المرئي المباشر للمزادات -إن وجد-.

١١- البيانات الواردة في الفقرة رقم (٦) من المادة (السادسة) من هذه اللائحة.

الهيئة العامة للعقار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY

المادة التاسعة:

١- يتولى مدير المزاد العقاري إدارة المزايدة السعرية بين المتنافسين، ويبدأ المزاد العقاري وفقا لقيمة بدء المزاد العقاري المحددة في عقد الوساطة، ويجوز بدء المزاد بغير تلك القيمة حال إقرار المالك - أو من يمثله نظاما -كتابة على ذلك.

٢- إذا قدم أحد المتنافسين أعلى عطاء ولم يقم أحدٌ بالمزايدة عليه، -وفق المدة الزمنية المحددة في عقد الوساطة-، فيجوز لمدير المزاد العقاري تمديدها لمدة مماثلة مرة واحدة.

٣- إذا لم يصل المزاد العقاري للقيمة المتفق عليها لقبول البيع في عقد الوساطة، فيتم التعامل معها بأحد الأحوال التالية:

أ- إقرار المالك - أو من يمثله نظاما - كتابة على قبول الترسية والتصرف في العقار بالسعر الذي وصلت له المزايدة.

ب- إنهاء المزايدة في حال عدم الإقرار من المالك - أو من يمثله نظاما -، وتحرير محضر بذلك.

٤- يتم ترسية المزاد العقاري على المتنافس الذي قدم أعلى عطاء ولم يقم أحد بالمزايدة عليه، وانتهاء المدة المحددة للمزايدة، وفق الحالات التالية:

أ- بلوغ المزايدة أو تجاوزها للقيمة المحددة لقبول الترسية والتصرف في العقار المنصوص عليها في عقد الوساطة.

ب- عدم بلوغ المزايدة للقيمة المحددة لقبول الترسية والتصرف في العقار المنصوص عليها في عقد الوساطة، وإقرار المالك -أو من يمثله نظاما- كتابة على قبول الترسية والتصرف في العقار، وفقا للفقرة (٣/أ) من هذه المادة.

٥- تستكمل إجراءات التصرف في العقار، وحجز مبلغ العربون وفقا للمدة المحددة لتسلم وتسليم الثمن في عقد الوساطة.

المادة العاشرة:

١- يجب على المرخص له إقفال المزاد العقاري في المنصة الإلكترونية للهيئة بعد الانتهاء من إقامته خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام عمل.

٢- يعيد المرخص له جميع المبالغ المالية للمتنافسين المستلمة من قبله في المزاد العقاري - عدا من رسا عليه المزاد العقاري - خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ الانتهاء من إقامته.

أحكام ختامية

المادة الحادية عشرة:

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة المزادات العقارية في المملكة، ومنها المزادات العقارية القضائية وما في حكمها في حدود ما لم يرد فيه نص خاص لتنظيمها.

المادة الثانية عشرة:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للعقار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

National Center for Archives & Records